ZUSAMMENFASSUNG · EINHEIT 4

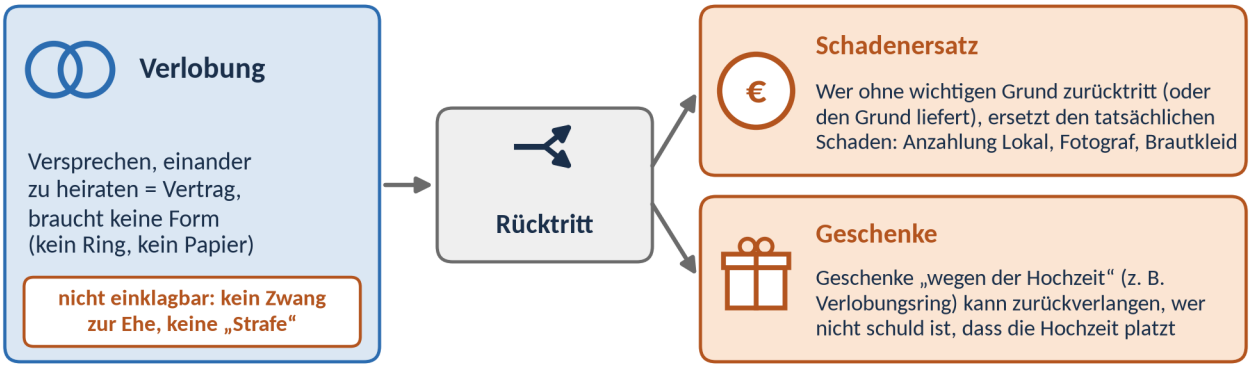
Familienrecht

RECHT · 3FWA

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist eine Hilfe zum Lernen, nicht die alleinige Prüfungsgrundlage.

Das Familienrecht (vor allem im ABGB und im Ehegesetz) regelt, wie Familie rechtlich entsteht: durch Verlobung, Ehe oder eingetragene Partnerschaft und durch Verwandtschaft.

1. Verlobung (Verlöbnis) *§§ 45, 46 ABGB*



Beispiel: Clementine und Amadeus sind verlobt. Drei Wochen vor der Hochzeit sagt Amadeus ohne Grund ab. Clementine hat 1.800 € Anzahlung für den Saal bezahlt → Amadeus muss ihr das ersetzen. Seinen Verlobungsring kann er nicht zurückfordern, weil er selbst schuld ist. Heiraten muss Clementine ihn natürlich auch nicht mehr.

2. Ehe und eingetragene Partnerschaft (EP) *Ehegesetz, EPG, PStG 2013*

Die Ehe auf einen Blick:

Wer?	zwei Personen – seit 2019 auch gleichgeschlechtliche Paare
Alter	ab 18 („volljährig“) und entscheidungsfähig – ohne Ausnahme neu seit 1. 8. 2025: keine Ausnahme mehr ab 16, Ehen unter 18 verboten
Verbote	schon verheiratet oder verpartnert (Doppelehe) · Verwandte in gerader Linie · Seitenlinie bis 4. Grad, also auch Cousin/Cousine (neu seit 1. 8. 2025) · Adoptivkind und Adoptivelternteil dürfen einander nicht heiraten
Ablauf	am Standesamt · beide persönlich und gleichzeitig anwesend · Erklärung ohne Bedingung („nur wenn …“) und Befristung · Niederschrift wird unterschrieben · nur die standesamtliche Form zählt – eine kirchliche Trauung allein ist keine Ehe
Trauzeugen	nicht Pflicht: zwei, einer oder keiner – das Paar entscheidet; Trauzeugen mindestens 18
Ende	durch Tod oder Scheidung (Gericht)

Eingetragene Partnerschaft (EP): Es gibt sie seit 2010, seit 2019 steht sie allen Paaren offen – gleich- und verschiedengeschlechtlichen. Alter, Verbote, Ablauf am Standesamt und Trauzeugen sind wie bei der Ehe.
Unterschiede: Es gibt keine Verlobung im Sinn des ABGB; die EP endet durch Tod oder Auflösung durch das Gericht (statt Scheidung); statt „Treue“ nennt das Gesetz eine „Vertrauensbeziehung“.

Merksatz: Ehe und EP haben heute fast die gleichen Wirkungen. Ehe-/Partnerschaftsalter: 18 – ohne Ausnahme.

3. Zweck, Wirkungen und Pflichten der Ehe *§§ 44, 89–95 ABGB*

Ehevertrag: Mit der Eheschließung schließen zwei Personen einen Vertrag.

Zweck der Ehe – laut Gesetz (§ 44 ABGB), keine einklagbare Pflicht

„… in unzertrennlicher Gemeinschaft zu leben, Kinder zu zeugen, sie zu erziehen, und sich gegenseitigen Beystand zu leisten.“

Lebensgemeinschaft	**Kinder zeugen und erziehen**	**Beistand**
auf Dauer, „unzertrennlich“	Leitbild, keine Voraussetzung	einander helfen

Text von 1811. Heute ein Leitbild: Kinder sind kein notwendiger Teil der Ehe (OGH) – auch eine Ehe ohne Kinder ist voll gültig.

Pflichten der Ehegatten (§§ 90 ff ABGB) – sie gelten für beide gleich:

Umfassende Lebensgemeinschaft
Leben teilen, vor allem gemeinsam wohnen; vorübergehend getrennt nur aus guten Gründen (z. B. Bedrohung)

Treue
keine sexuelle Beziehung mit einer anderen Person

Anständige Begegnung
respektvoller Umgang: keine Beleidigungen, keine Gewalt

Beistand
einander helfen, z. B. bei Krankheit oder in Krisen

Mitwirkung im Erwerb
im Betrieb des anderen mithelfen, wenn zumutbar und üblich (z. B. Familiengasthaus) – dafür Anspruch auf angemessene Abgeltung

Einvernehmliche Gestaltung
Haushalt, Beruf, Kinderbetreuung gemeinsam absprechen – Ziel: ausgewogene Beiträge; beide helfen im Haushalt mit

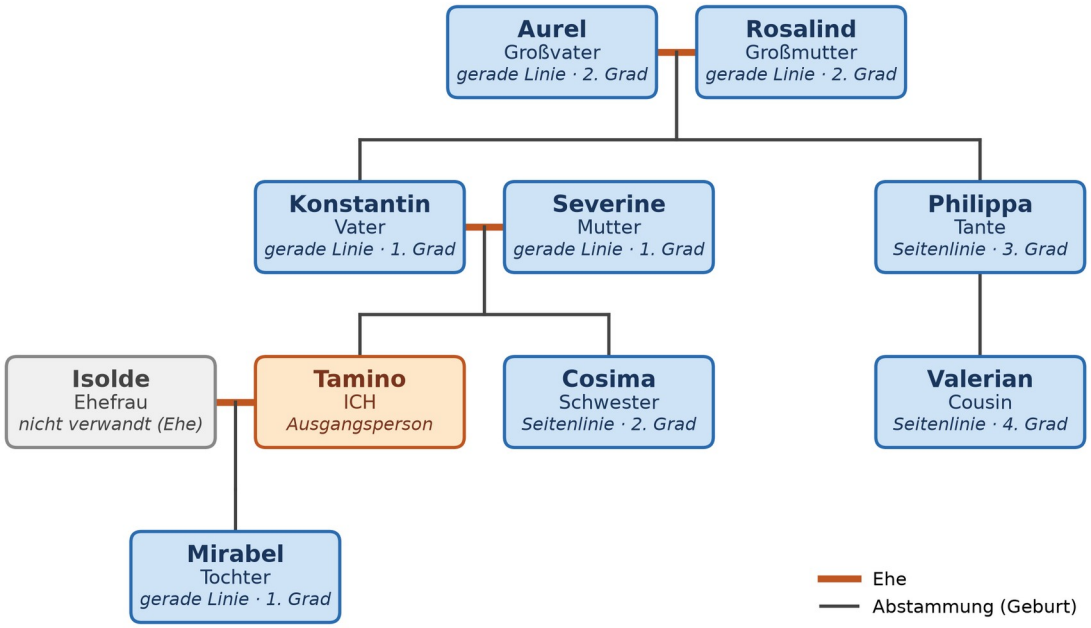
Unterhalt
beide tragen nach ihren Kräften bei; wer den Haushalt führt, leistet damit seinen Beitrag und hat Anspruch auf Unterhalt

Gleichberechtigung
persönliche Rechte und Pflichten sind für beide gleich – für die EP gelten fast dieselben Pflichten

4. Verwandtschaft und Schwägerschaft *§§ 40, 41 ABGB*

Begriff	Bedeutung
Verwandtschaft	Verbindung durch Abstammung (Geburt): Eltern, Kinder, Geschwister, Großeltern, Onkel, Tante, Cousin …
Gerade Linie	Eine Person stammt von der anderen ab: Urgroßeltern – Großeltern – Eltern – Kind – Enkel.
Seitenlinie	Beide stammen von einer gemeinsamen Person ab, aber nicht voneinander: Geschwister, Onkel/Tante, Cousin/Cousine.
Grad	= Anzahl der Geburten, die die beiden verbinden. In der Seitenlinie: vom einen hinauf bis zum gemeinsamen Vorfahren und wieder hinunter zum anderen zählen.
Schwägerschaft	Verbindung zwischen einem Ehegatten und den Verwandten des anderen Ehegatten – in derselben Linie und demselben Grad, wie der Ehepartner mit ihnen verwandt ist. Ehegatten selbst sind weder verwandt noch verschwägert.

Beispiel-Stammbaum – alle Angaben aus Sicht von Tamino:



So zählst du: Tamino → Konstantin → Aurel (2 Geburten hinauf) → Philippa → Valerian (2 hinunter) = 4 Geburten → Cousin Valerian ist mit Tamino in der Seitenlinie im 4. Grad verwandt. **Schwägerschaft:** Isolde ist mit Taminos Vater Konstantin in gerader Linie im 1. Grad verschwägert (Schwiegervater), mit Cosima in der Seitenlinie im 2. Grad (Schwägerin).

Merksätze zum Mitnehmen

1. Verlobung: kein Zwang zur Ehe; wer grundlos absagt, zahlt den tatsächlichen Schaden.
2. Ehe und EP: ab 18 (ohne Ausnahme seit 1. 8. 2025), am Standesamt, beide persönlich und gleichzeitig anwesend.
3. Trauzeugen sind bei Ehe und EP nicht Pflicht: zwei, einer oder keiner.
4. Verboten: Doppelehe und Ehe/EP mit Verwandten in gerader Linie sowie in der Seitenlinie bis zum 4. Grad (Cousins).
5. Ehepflichten: Lebensgemeinschaft, gemeinsames Wohnen, Treue, anständige Begegnung, Beistand – für beide gleich.
6. Grad = Anzahl der Geburten. Schwägerschaft = Ehegatte ↔ Verwandte des anderen Ehegatten.

Übung: Verwandtschaftsgrade bestimmen

Verwende den Stammbaum oben. Trage Linie (gerade Linie / Seitenlinie) und Grad ein. Gib bei Schwägerschaft „verschwägert“ an.

Nr.	Personen	Verwandt/verschwägert – Linie	Grad
a)	Mirabel und ihr Urgroßvater Aurel		
b)	Mirabel und Valerian		
c)	Isolde und Philippa		

d) Cosima und Valerian möchten 2026 heiraten. Ist das erlaubt? Begründe kurz.

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist eine Hilfe zum Lernen, nicht die alleinige Prüfungsgrundlage.